

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת יסמין פרידמן

פ/3126/25

הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון – זכות למגורים בדירה ציבורי), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 4ג 1. בחוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012¹, אחרי סעיף 4ב יבוא:

"זכות למגורים 4ג. אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, תהיה בדירה ציבורית זכאית, עם יציאתה מהמקלט, למגורים בדירה ציבורית לתקופה שלא תפחת משנתיים, לפי כללים ותאים שיקבע השר; בסעיף זה "דירה ציבורית" – כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט–1998²."

דבר הסבר

חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012 קובע את זכויותיה של אישה שיוצאת ממקלט לנשים מוכות. בין השאר קובע החוק כי לאישה שיוצאת ממקלט ישולם מענק הסתגלות עם יציאתה מהמקלט. בנוסף מתייחס החוק לאפשרות של אותה אישה לעבור להתגורר בדירת מעבר שאמורה לסייע לה במעבר לניהול חיים עצמאיים וכחלק מתכנית טיפולית שתותאם לה.

ישנן נשים שיוצאות ממקלט והאפשרות של מגורים בדירת מעבר אינה מתאימה להן - בין אם בשל העובדה שאת הדירה הן חולקות עם אישה נוספת ובין אם בשל מיקום הדירה והמחסור בדירות מעבר זמינות ופנויות. יחד עם זאת רבות מהן אינן יכולות לחזור לביתן ומוצאות את עצמן, עם היציאה מהמקלט, חסרות קורת גג. לפיכך מוצע לקבוע כי נשים יוצאות מקלט לנשים מוכות, יהיו זכאיות לסיוע בדיור ציבורי לתקופה של שנתיים החל מיום עזיבתן את המקלט, ללא קשר למבחני הזכאות הכלליים לקבלת דיור ציבורי. מטרת ההצעה לאפשר לנשים אלו הליך שיקומי בטוח, תוך ביטול הצורך הכלכלי לחזור לחיק בן הזוג המכה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו וקבוצת

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 278.

² ס"ח התשנ"ט, עמוד 328.

חברי הכנסת (פ/25/2885).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/24/1173), על ידי חברת הכנסת מירי מרים רגב (פ/24/2169), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/24/2264) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת גלעד קריב (פ/25/48), על ידי חברת הכנסת יסמין פרידמן (פ/25/1136), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/25/1137) ועל ידי חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1245).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)